

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3721/2531

นาย อ้วน พันธุ์ เทศ
นาย สรศักดิ์ วุฒ พันธุ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี จำเลยจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเบิกความในคดีก่อนทำให้ฟังว่าโจทก์ได้ร่วมกระทำผิดฐานฆ่า พ. ซึ่งเป็นความเท็จ การที่จำเลยฎีกาว่า ข้อเท็จจริงมีการแทง พ. ถึงแก่ความตายจริงส่วนผู้ที่แทง พ. นั้น เนื่องจากเกิดเหตุเวลากลางคืน และมีเหตุซุลมุน จำเลยเห็นเหตุการณ์ไม่ถนัด ทำให้จำเลยเบิกความไปตามที่ตนเข้าใจว่า ด. เป็นคนแทงซึ่งไม่เกี่ยวกับโจทก์เพราะจำเลยไม่ได้เบิกความว่าโจทก์ร่วมกับพวกฆ่า พ. ไม่ทำให้โจทก์ได้รับผลจากคำเบิกความของจำเลยแต่ประการใดนั้น เท่ากับจำเลยประสงค์ให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงว่า คำเบิกความของจำเลยไม่เป็นความเท็จอันเป็นการเถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งประทับฟ้อง และพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามฟ้องเรียงกระทลงโทษฐานฟ้องเท็จ จำคุก 1 ปี ฐานเบิกความเท็จจำคุก 3 ปี จำเลยที่ 4 มีความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 จำคุก 2 ปี ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 4 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 2 ปี จำเลยที่ 4 จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่า จำเลยที่ 4 ได้เบิกความในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 103/2525 ของศาลชั้นต้นว่าจำเลยที่ 4 เห็นนายแห้วชักมีดปลายแหลมออกมาเงื่อนทำท่าคล้ายจะแทงโจทก์แล้วเห็นโจทก์หลบเข้าไปกอดด้านหลังนายพิชัย โดยรัดแขนนายพิชัยแนบตัวไว้ให้นายแดงใช้มีดแทงนายพิชัยที่อกด้านขวา 1 ที่ คำเบิกความของจำเลยที่ 4 ดังกล่าวทำให้ฟังว่าโจทก์ได้ร่วมกระทำผิดฐานฆ่านายพิชัย ซึ่งเป็นความเท็จ การที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า ข้อเท็จจริงมีการแทงนายพิชัยถึงแก่ความตายจริงส่วนผู้ที่แทงนายพิชัยนั้นเนื่องจากเกิดเหตุเวลากลางคืนและมีเหตุ殊มุน จำเลยที่ 4 เห็นเหตุการณ์ไม่ถนัดทำให้จำเลยที่ 4 เบิกความไปตามที่ตนเข้าใจว่า นายแดงเป็นคนแทงซึ่งไม่เกี่ยวกับโจทก์ เพราะจำเลยไม่ได้เบิกความว่าโจทก์ร่วมกับพวกฆ่านายพิชัยไม่ทำให้โจทก์ได้รับผลจากคำเบิกความของจำเลยที่ 4 แต่ประการใดนั้นศาลฎีกาเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 4 ดังกล่าว เท่ากับประสงค์จะให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงว่า คำเบิกความของจำเลยที่ 4 ไม่เป็นความเท็จอันเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 4 มาเป็นการมิชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พินักษายกฏีกาของจำเลยที่ 4

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยั้งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>